



مكتب أبوظبي التنفيذي
ABU DHABI EXECUTIVE OFFICE

سعادة / شيماء يوسف العوضي
وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإمارة
وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية
وزارة الموارد البشرية والتوطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: التعقيب على مرييات حكومة أبوظبي حول برنامج مهارات المهن الحرفية

يهدىكم مكتب أبوظبي التنفيذي فائق التحيّة والاحترام، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم (MOHRE/SEN/OUE/2025/0157)، نرفق لكم جدول الملاحظات على مرييات الوزارة بشأن الملاحظات المرسلّة مسبقاً من قبلنا بشأن مقترح برنامج مهارات المهن الحرفية. للاستفسار والتنسيق، يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لديكم التواصل مع إدارة التشريع الاتحادي - الشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي عبر البريد الإلكتروني: federallegislation2@ecouncil.ae.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عبدالله خلفان الشامسي

مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات

مرفق نسخة من الملاحظات المشار إليها أعلاه

صادر بتاريخ : 2025/08/04

هذا المستند وجميع مرفقاته (إن وجدت) من الوثائق السرية التي لا يجوز تداولها بأي شكل من الأشكال لغير المعنيين بها
مكتب أبوظبي التنفيذي - رقم هاتف : 026688888 - ص.ب: 19 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة www.ecouncil.ae



مكتب أبوظبي التنفيذي
ABU DHABI EXECUTIVE OFFICE

جدول ملاحظات بشأن الرد على تعقيب الوزارة بخصوص مرنّيات حكومة أبوظبي على برنامج مهارات المهن الحرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الرد على تعقيب الوزارة

تعقيب وزارة الموارد البشرية والتوطين

مرنّيات مكتب أبوظبي التنفيذي

صحيح ستقوم كلاً الجهتين بنفس المهام المتعلقة بعملية التقييم والتدريب حيث إن سبب اختلاف التكلفة يعود إلى اختلاف المهن التي سيتم التقييم والتدريب عليها بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبين مركز سيرت التابع لكليات التقنية العليا من نواحي بناء الآلية التقييمية والبرامج التدريبية للمهن مع الجوانب التشغيلية الأخرى، وبالتالي تؤثر ذلك على التكلفة النهائية.

البرنامج المقترح أشار إلى وجود مهام متشابهة لكلاً من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وكليات التقنية العليا في عملية التقييم والتدريب، مع اختلاف الرسوم المقترحة لكل منهما، وعليه يجب بيان الدور المنوط بكلا الجهتين على وجه الدقة.

من جهة أخرى، جميع الشهادات الممنوحة سواء من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أو مركز سيرت التابع لكليات التقنية العليا ستكون معتمدة من الجهات المانحة لشهادات المهن الحرفية وهذه الجهات معتمدة من المركز الوطني للمؤهلات. وتم تحديث وتحديد أدوار الجهات على وجه الدقة في نسخة المذكرة المحدثة.





كما إن وجود أكثر من مزود خدمة لا يشكل ازدواجية، حيث إنه سيتم تقديم برنامج متنوعة حسب متطلبات سوق العمل مما يضمن وجود تنوع في البرامج المقدمة لتغطية جميع المهن المستهدفة في المرحلة التجريبية للمشروع وضمان التنوع الجغرافي في الأماكن التي توفر هذا النوع من البرامج، كما إن ذلك يعزز من جودة وتنافسية الخدمات المقدمة.

يُفترح إضافة معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني كمركز تقييم للحرف المهنية في إمارة أبو ظبي، لما يمتلكه من بنية تحتية متخصصة وكوادر مؤهلة وبما ينسجم مع المعايير الوطنية لتقييم المهني.

-كما يتم التأكيد على تضمين تفصيل دقيق في النسخة المحدثة يوضح النسبة التي تؤول إلى مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وذلك تعزيزاً للشفافية وضماناً لوضوح التكاليف أمام الجهات المعنية.

-نرى إمكانية ربط تصريح مزاولة المهنة بحصول العامل على شهادة مطابقة صادرة عن مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة، لما لذلك من دور في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. كما نرى أن هذا الربط يساهم في ضبط سوق العمل والحد من الممارسات غير المهنية، شريطة أن يتم التنسيق مع الجهات التنظيمية المختصة لضمان توافق هذا

الرسوم الموضحة في العرض (للتدريب، التقييم، تشمل تكلفة الخدمات التي تؤول إلى الجهات المقدمة للخدمة. ولا توجد رسوم إضافية أو غير معلنة يتم تحصيلها خارج هذه الأطر، مع الالتزام بالشفافية في الإعلان عن التكاليف ضمن النطاق المعتمد.

تختلف معايير ومتطلبات وآليات التقييم والتدريب لكل من شهادة المهن الحرفية ورخص مزاولة المهن، حيث إن الشهادة المهنية الحرفية تستهدف تقييم المهارة العملية ورفع الكفاءة ولا تمثل ترخيصاً قانونياً لمزاومتها وفق اشتراطات الجهات المانحة لرخص المزاولة. حيث تؤدي الجهات المعنية والمختصة بالدولة الدور التشريعي والتنظيمي في وضع المعايير وإعطاء رخص مزاولة مهن في قطاعات اقتصادية مختلفة.

2 خلت الدراسة من بيان الرسوم أو مقابل الخدمات التي تؤول لمجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وكليات التقنية العليا نتيجة الخدمات التي يُقدمها كلاً منهما.

3 يُفترح دراسة إمكانية ربط شهادة مهارات المهن الحرفية برخص مزاولة المهنة، مما يعزز قيمتها ويدعم الاعتراف بها رسمياً.

ساعات التدريب المقترحة (6 ساعات) حال عدم اجتياز التقييم وهي غير كافية، يُقترح زيادتها لضمان تعزيز جودة التدريب والجاهزية للعمال عند ممارسة المهنة.

تم تحديد عدد ساعات التدريب بناء على المشاورات مع شركاء التدريب للمشروع، ولضمان عدم رفع التكلفة على أصحاب العمل والعمالة مع ضمان كفاءة مخرجات العملية التدريبية وموائمتها لاحتياجات سوق العمل.

على أن يتم قياس الأثر بعد المرحلة التجريبية الأولى، ودراسة إمكانية ربط شهادة المهن الحرفية برخصة مزاولة المهن إن ثبت أن ذلك سيؤدي إلى تحسين وضبط سوق العمل.

التوجه مع التشريعات السارية ومتطلبات كل قطاع، وبما يعزز التكامل بين منظومة تقييم المهارات ومنظومة ترخيص المهن، وفي حال تمت الموافقة على هذا الرأي من الملائم إضافة التعاريف التالية:

- **المؤهل المهني:** وثيقة تُثبت امتلاك الفرد المهارات والمعارف الفنية، والسلوكية اللازمة لممارسة المهنة وفق معايير الكفاءة المهنية.

- **الرخصة المهنية:** تصريح قانوني تصدره جهة تنظيمية مختصة يجيز لحاملها مزاولة المهنة بعد استيفاء المعايير التشريعية والتنظيمية ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية.

يتم التأكيد على الملاحظة المثارة سابقاً فيما يتعلق بساعات التدريب وأنها غير كافية، إذ يُعتمد تحديد عدد ساعات التدريب وفقاً لمبدأ التدرج والمرونة وبما يتناسب مع درجة الخطورة والتعقيد المرتبطة بممارسة المهنة، وذلك استناداً إلى تصنيف المهن والمستوى المهاري المطلوب لكل منها، وبما يصدر عن الجهة التنظيمية المختصة من ضوابط ومعايير معتمدة في هذا الشأن.



ويُراعى عند تحديد ساعات التدريب ضمان امتلاك الأفراد للمهارات والسلوكيات المهنية المطلوبة.

-يراعى عدم ذكر الساعات التدريبية لضمان مرونة كافية للجهات التنظيمية المختصة في تحديد عدد ساعات التدريب بما يلائم طبيعة كل مهنة ومستوى تعقيدها ودرجة خطورتها، ويحقق التوازن بين رفع كفاءة العاملين وسهولة التطبيق والمواءمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المؤهل المهني.

-كما أنه من مُنطلق الحرص على تحسين جودة المخرجات، ندعم استخدام الأساليب المبتكرة في التدريب الإلكتروني، وتشجّع خيارات التدريب عن بُعد بما يسهم في توسيع نطاق الوصول، وتقليل التكاليف، وتعزيز مرونة المشاركة للعمالّة في مختلف المواقع.

نؤكد أن برنامج مهارات المهن الحرفية هو برنامج اختياري يهدف إلى دعم تحسين الكفاءة المهنية للعمال دون فرضه كشرط إلزامي على المنشآت أو الأفراد. ويأتي ذلك انسجامًا مع توجهات الدولة في تعزيز تحفيز التطوير المهني الطوعي.

5 البرنامج المقترح اختياري للعمال وأصحاب الأعمال، إلا أن الواقع يشير إلى أن تطبيق مثل هذه البرامج قد يصبح إلزامياً بشكل غير مباشر من خلال تنسيق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مع الجهات التنظيمية لإدراج برنامج التدريب أو شهادة المطابقة كأحد متطلبات ممارسة المهنة.



ADEO-BOK-2025-0222

6

لم يتضمن برنامج المهن الحرفية آلية فعّالة للمتابعة والرقابة على مراكز التقييم أو التدريب المعنية بإصدار شهادة مهارات المهن الحرفية.

لإعتماد المراكز والتدريب يتطلب الحصول على ترخيص من المركز الوطني للمؤهلات وإشراف من الجهات المانحة لشهادات المهن الحرفية المعتمدة وبدوره يقوم المركز الوطني للمؤهلات بمراقبة وتقييم وضمان جودة مقدمي خدمات التدريب التقني والمهني المعتمدين ATPs جميع مراكز التقييم والتدريب المعتمدة لتقييم خدمات البرنامج (مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز سيرت التابع لكليات التقنية العليا) خاضعة للترخيص من الجهات التنظيمية المختصة ومعتمدة برامجهما التدريبية لبرنامج المهن الحرفية من المركز الوطني للمؤهلات، وستتم متابعتها من خلال اتفاقيات واضحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إشراف مشترك لضمان جودة الأداء والتزام المراكز بالمعايير المهنية.

7

في حال ما إذا كانت الدورة التدريبية للعامل داخل الدولة يجب أن يؤخذ بالاعتبار التحديات اللوجستية والنقل لضمان سهولة الوصول لمراكز التدريب من المناطق الصناعية لتجنب تكاليف إضافية على القطاع الخاص.

نتفق، وسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار، مع الإشارة إلى أنه تتوفر حالياً أكثر من 28 مركز داخلي، كما أنه من ضمن التسهيلات المقدمة والمقترحة في البرنامج لتحفيز الطلب على شهادة مهارات المهن الحرفية هي: توسيع عدد المراكز التدريبية المعتمدة لضمان سهولة وصول العاملين لها.

8

من الضرورة دراسة كيفية توافق هذه الشهادة مع المؤهلات والشهادات الحالية المتاحة في المجالات الحرفية والفنية بحيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بهذا الخصوص.

نتفق، حيث تم تطوير البرنامج بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات، وبما يتكامل مع الإطار الوطني للمؤهلات والمستويات المعتمدة. ويُراعى في تصميم البرامج عدم التداخل مع المؤهلات المهنية الأخرى المعتمدة، بل تعزيز التكامل وتوسيع الخيارات.

-يتم التأكيد على أن آلية الرقابة على مراكز التقييم تمثل أحد المحاور الأساسية لضمان جودة تنفيذ برنامج مهارات المهن الحرفية. كما نرى توقيع اتفاقيات تشغيل واضحة مع مقدمي الخدمات، تتضمن التزامات بجودة الأداء والامتثال المهني.

-رغم الإشارة إلى وجود مراكز تدريب متعددة، إلا أنه من المهم وضع خطة تنفيذية لضمان الوصول العملي للمناطق الصناعية والنائية، بما يشمل النقل أو المراكز المتنقلة لتقليل الأعباء على العمال والقطاع الخاص.

-نرى أن يُعتمد ذلك من خلال مصفوفة مقارنة شاملة توضح العلاقة بين الشهادة المهنية والرخص المهنية، على النحو الآتي:

1. تحديد مستوى الشهادة المهنية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
2. بيان مدى توافق الرخصة المهنية مع المؤهل المهني.



البرنامج المقترح لم يُشير إلى وجود فترة صلاحية لشهادة مهارات المهن الحرفية، على الرغم من أن جميع شهادات مطابقة الأفراد التي يُصدرها مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة تتطلب التجديد بشكل دوري.

تعتبر الشهادة ذات صلاحية طالما استمر العامل بمهنته، وفي حال تغيير العامل لمهنة أخرى من ضمن المهن المطبقة عليها منظومة المهن الحرفية، له حرية القرار باستخراج شهادة المهنة الأخرى اختياريًا.

وسيتّم دراسة مقترح تحديد مدة صلاحية للشهادة مع الجهات التنظيمية والجهات المانحة للشهادة.

3. يُعتبر الترخيص المهني معادلاً لنسبة قد تصل الى (50%) من متطلبات المؤهل المهني، ويُشترط لاستكمال استحقاق المؤهل المهني استيفاء النسبة المتبقية من المتطلبات الفنية والمعرفية والشخصية المقررة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك لتعزيز الشفافية والوضوح من خلال تحديد مستوى الشهادة المهنية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، وتحقيق الموازنة بين الترخيص والتأهيل ببيان مدى توافق الرخصة النظامية مع المؤهل المهني لتوحيد معايير مزاولة المهن، إضافةً إلى تسهيل تطوير المسارات المهنية عبر وضع إجراءات ومعايير تحويل الرخصة إلى مؤهل مهني معتمد، بما يدعم الاعتراف بالمهارات ويوفر فرص التطوير الذاتي لأرباب المهن. في هذا السياق يُقترح أن تكون صلاحية الشهادة لمدة (3) سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار الممارسة المهنية واجتياز متطلبات التحديث المهني، لضمان مواكبة أصحاب الرخص المهنية للمستجدات الفنية والتنظيمية في مهنهم.



-كما نؤكد على موافقة فترة صلاحية شهادة المطابقة مع صلاحية تصاريح العمل المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة العامل واستمرارية امثاله للمعايير المهنية. ونشير إلى انه يجري حالياً في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دراسة اعتماد مدة صلاحية محددة للشهادة (مثل 3 إلى 5 سنوات)، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، والتطورات التقنية في المهن الحرفية، وبما يعزز التكامل مع منظومة الترخيص والرقابة في الدولة.

-نؤكد على أن إعادة التقييم يجب أن تخضع لرسم محددة مسبقاً ضمن إطار برامج المطابقة المعتمدة، وبحد أقصى محاولتين فقط لكل عامل. وقد تم اعتماد هذه السياسة لضمان جودة المتقدمين وتحقيق الكفاءة المطلوبة، مع مراعاة أن الرسوم تظل في حدود معقولة لا تشكل عبئاً مالياً، بما يوازن بين جودة المخرجات واستدامة البرنامج.

في حال عدم اجتياز العامل للتقييم في مرتين، فإن إحالته إلى التدريب تهدف إلى معالجة الفجوات المهارية حرصاً على ضمان الكفاءة الفعلية. وسنقوم بالتعاون مع الشركاء مقدمي الخدمات بوضع **مرحلة** آلية مرنة لإعادة التقييم، لتجنب تحميل العامل أعباء مالية مكررة، مع الحفاظ على جودة التقييم وضمان تحقيق الأثر المنشود من البرنامج.

نود الإيضاح بأن تقارب رسوم التدريب والتقييم يعود إلى طبيعة منهجية التقييم المعتمدة لدى مركز أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي تركز على اختبارات عملية تطبيقية دقيقة، وليس مجرد اختبارات نظرية.

كما يتطلب تقييم المهارات الحرفية تخصيص موارد بشرية متخصصة ومعدات وأدوات محاكاة ميدانية تُضاهي في جودتها ووقتها المحتوى التدريبي المقدم. علماً أن البرامج التدريبية المعتمدة تمتد في أغلب

أشار البرنامج إلى أنه حال رسوب العامل في التقييم مرتين، يتم تحويله إلى التدريب، ولكن لم يوضح ما إذا كان التقييم سيعاد مجاناً بعد المرة الأولى أو يتم دفع رسوم جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة على العمال.

تلاحظ أن رسوم التقييم تتقارب مع رسوم التدريب، رغم أنه من المفترض وجود فرق واضح بينهما بناءً على حجم الجهد المطلوب في كل منهما.



الأحيان لساعات محدودة (لا تتجاوز 6 ساعات)، مما يفسر تقارب التكاليف. وقد تم الحرص عند تحديد الرسوم على أن تكون معقولة ولا تشكل عبئاً مالياً على العامل أو صاحب العمل، بما يعكس مبدأ الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية للبرنامج

12

المهن المستهدفة من البرنامج مهن بسيطة ترتبط بأنشطة منخفضة الخطورة، لذا من المناسب التركيز على المهن المرتبطة بمخاطر مرتفعة أو المهن التخصصية شديدة التعقيد لضمان تعزيز الأمان والسلامة العامة في بيئة العمل.

المهن التي سيتم تغطيتها في المرحلة التجريبية 45 مهنة، تستهدف ما يقارب 1.6 مليون عامل، أي ما يعادل نحو 17% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وسيتم تدريجياً توسيع نطاق المهن الحرفية المستهدفة بناءً على احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن استجابة مرنة وفعالة للمتغيرات الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال التنسيق مع مزودي التدريب والشركاء في القطاع الخاص.

ونؤكد أن المشروع هدفه رفع كفاءة العاملين بالمهن الحرفية، والتي غالباً ما تكون ضمن مهن مهارات الدنيا (المستويات المهنية من السادس الى التاسع) حسب تصنيف الدولي للمستويات المهنية.

13

في جميع الأحوال إذا ما تمت الموافقة على هذا البرنامج، نرى: أن يتم إصدار تنظيم مستقل للمنظومة بشكل كامل وتفصيلي مع تحديد القطاعات والمنشآت والمهن المستهدفة وشروط وضوابط التخفيض لرسوم تصاريح العمل سواء بالنسبة لصاحب العمل أو العامل، والمراحل المقترحة للتطبيق، وموافاة مكتب أبوظبي التنفيذي بالمسودة النهائية للمشروع لإجراء اللازم وفق النظم المتبعة.

بالفعل وفق ما هو مقترح حالياً سينظم الموضوع بشكل مستقل وفق ما هو محدد في الدراسة التي تم موافاتكم بها مع مشروع مسودة القرار المقترح، وذلك ضمن المهن المحددة في المرحلة الأولى.

- إيماناً بأهمية رفع معايير السلامة والكفاءة في مختلف القطاعات، نرى توسيع نطاق البرنامج تدريجياً ليشمل في المراحل القادمة المهن ذات المخاطر العالية والتخصصات الفنية الدقيقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبما يضمن استجابة مرنة وفعالة لاحتياجات سوق العمل في الدولة.

- نرى أهمية إجراء تحليل اقتصادي مفصل لتقييم العائد من البرنامج على مستوى الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مكاسب الإنتاجية، وانخفاض معدل الدوران، ورفع تنافسية المؤسسات المستفيدة من العمالة المعتمدة.

- على الرغم من تنوع النماذج المستخدمة من قبل الجهات المقدمة للخدمة، نوصي بوضع معايير وطنية





مكتب أبوظبي التنفيذي
ABU DHABI EXECUTIVE OFFICE

قرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري

النص الأصلي	النص المقترح	الملاحظات
مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، - وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:	مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،	- تم التعديل على الديباجة بإضافة بعض التشريعات مراعاةً للنسق التشريعي المتبع.



- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المخالف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية.

الإتلاف: إجراء يؤدي إلى فقدان البضاعة لقيمتها أو وظيفتها الأساسية، بحيث تصبح غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وفقاً للغرض المعدة له.

عملية قانونية تهدف إلى التخلص النهائي من البضائع التي ثبت غشها أو عدم مطابقتها للمواصفات وذلك عبر وسائل فنية تضمن عدم إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها وفقاً للغرض المعدة له.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المخالف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي يرتكب **أي من المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.**

الإتلاف: إجراء يؤدي إلى فقدان البضاعة لقيمتها أو وظيفتها الأساسية، بحيث تصبح غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وفقاً للغرض المعدة له.

عملية قانونية تهدف إلى التخلص النهائي من البضائع التي ثبت غشها أو عدم مطابقتها للمواصفات وذلك عبر وسائل فنية تضمن لضمان عدم إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها

-فيما يتعلق بتعريف مُصطلح (الاتلاف) يفضل توضيح ما إذا كان هذا التعريف

يشتمل على الضوابط الفنية أو البيئية، نظراً لتأثير عملية الاتلاف على البيئة وإعادة التدوير، فضلاً عن أن الاتلاف لا يمكن ربطه فقط بأن تصبح البضاعة غير صالحة

للاستهلاك أو الاستخدام وفقاً للغرض المعدة له، لذا من الأفضل وصف الاتلاف بتدمير البضاعة تماماً، سيما وأن البضاعة قد تكون

صالحة للاستخدام لكنها بحاجة الى اتلاف لأسباب تتعلق بالتقليد أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة، ومن جانبنا يقترح أن يكون التعريف

للمصطلح على النحو التالي: "هو إجراء تبشره السلطة المختصة في حال عدم



ADEO-BOK-2025-0222

القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري. وفقاً للغرض المعدة له.

صلاحية البضاعة لإخراجها عن المنفعة المطلوبة منها."

تعريف الإتيلاف إجراء يهدف إلى إعدام البضاعة المغشوشة أو المقلدة أو فقدان وظيفتها الأساسية، بحيث تصبح غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وفقاً للغرض المعدة له، وأن الإتيلاف لا يعتبر عملية قانونية، بل هو إجراء.

-يُقترح افراد تعريف لمصطلح (البضائع المخالفة) على النحو التالي: "بأنها البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة) مع حذف التكرار للعبارة- البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة - في مواد المشروع مع اجراء مُقتضي ذلك بمعرفة الجهة مُعدة المشروع لإجراء مُقتضاه، ضبطاً للصياغة.

البضائع المخالفة: بأنها البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

مقترح البدء بتعريف القانون قبل التعريفات أعلاه.



القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.

المادة (2)

الإبلاغ عن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يلتزم المزود بإبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة فوراً، بحسب الأحوال، حال وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في حال اكتشافها أو العلم بها، وذلك من خلال النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم إرسال النموذج وما تضمنه من بيانات عبر أي من وسائل التبليغ المعتمدة، بما في ذلك البريد أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو الوسائل التقنية الأخرى.
2. وفي جميع الأحوال يلتزم المزود بالتوقف فوراً عن عرض أو بيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال في البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وعليه خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ اتخاذ إجراءات سحب تلك البضائع والتحذير من استخدامها إذا كان من شأن هذه البضائع الإضرار بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

المادة (2)

الإبلاغ عن البضائع المخالفة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يلتزم المزود بإبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة فوراً، بحسب الأحوال، حال وجود البضائع المخالفة بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في حال اكتشافها أو العلم بها، وذلك من خلال النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم إرسال النموذج وما تضمنه من بيانات عبر أي من وسائل التبليغ المعتمدة، بما في ذلك البريد أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو الوسائل التقنية الأخرى.
2. وفي جميع الأحوال يلتزم المزود بالتوقف فوراً عن عرض أو بيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال في البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وعليه خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ اتخاذ إجراءات سحب تلك البضائع والتحذير من استخدامها إذا كان من شأن هذه البضائع الإضرار بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة.

- فيما يتعلق بالبند (1) من هذه المادة بمراعاة الملاحظة العامة المثارة في هذا الشأن، نرى ألا يقتصر الإبلاغ على المزود فقط، بل يكون المزود وكل من يتصل علمه بوجود بضائع مغشوشة لعموم الحكم، وهو ما نضعه تحت بصر الجهة معدة المشروع لإعمال مقتضاه.
- (التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)
- خلا البند من الاجراء الواجب حال ثبوت تقاعس المزود عن الإبلاغ بالرغم من ثبوت علمه بوجود البضائع المغشوشة أو المقلدة، الامر الذي نضعه تحت بصر الجهة معدة المشروع للنظر فيه.
- (التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)
- فيما يتعلق بالبند (1) من هذه المادة يُفصح



حذف عبارة (بما في ذلك البريد، أو البريد المسجل، أو البريد الإلكتروني، أو الوسائل التقنية الأخرى). الواردة بنهاية البند منعاً من التزيد، بحسبان ان ذات البند اعتمد الارسال لهذا التبليغ عبر أي من الوسائل المعتمدة، وفي هذا السياق، يُطرح التساؤل التالي: هل هناك نص يحدد ماهية وسائل التبليغ المعتمدة، سيما وان الشخص عليه التزام قانوني بالتبليغ وفي حال عدم التبليغ يُعد مرتكب مخالفة لأحكام هذه اللائحة وسيعاقب على ذلك، الامر الذي يستوجب تحديد ما إذا كانت هناك آلية او نص قانوني لتحديد وسائل التبليغ المعتمدة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- كما يُقترح تعديل المهلة الواردة بالبند (1) لتكون (72) ساعة بدلاً من (24) ساعة، لتوفير مهلة معقولة تُتيح التحقق الفني الداخلي قبل الابلاغ في الحالات غير العاجلة، وذلك حماية للمزود والمستهلك معاً.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم



يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- في خصوص هذه المادة تُشير أيضاً إلى ضرورة

ان المستهلك عملياً هو المصدر الأول للتبليغ

عن الغش وتجب الإشارة إلى دوره في هذا

الإجراء وتخصيص قناة تبليغ له، ودور

الجهات المعنية في إتاحة واستقبال مثل هذه

التبليغات، وهو الامر الذي نضعه تحت بصر

الجهة معدة المشروع للنظر فيه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

نقترح في البند 2 الإشارة إلى الضرر البيئي

وذلك للأهمية.

المادة (3)

- يُقترح إضافة الوزارة إلى حكم البند (1) من

هذه المادة بحسبان ان هذا الاختصاص

معقوداً لها وفق مفهوم احكام المرسوم بقانون

المشار اليه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

المادة (3)

إخطار المزود بوجود البضاعة المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة

1. تقوم السلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود

بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في

الأسواق أو المخازن بإخطار المزود بأي من

وسائل الإخطار بالتوقف فوراً عن بيعها

إخطار المزود بوجود البضاعة المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة

1. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بحسب

الأحوال إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة

أو فاسدة أو مقلدة في الأسواق أو المخازن

بإخطار المزود بأي من وسائل الإخطار بالتوقف



3
ADEO-BOK-2025-0222

واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والمخازن خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار، وإخطار الجمهور وتحذيرهم بعدم شراء أو استخدام تلك البضاعة مع تحديد نوعها وعلامتها التجارية.

2. تقوم الوزارة إذا بلغ إلى علمها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الأسواق أو المخازن بإخطار السلطة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الموضح في البند (1) من هذه المادة.

المادة (4)

سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة 1. يلتزم المزود خلال (24) أربع وعشرين ساعة من استلام الإخطار المشار إليه في المادة (3) من هذا القرار، إعلام مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محدّدة.

2. على المزود إخطار السلطة المختصة فوراً بجميع الإجراءات التي اتخذها من قبله تنفيذاً للبند (1) من هذه المادة، على أن تقوم السلطة المختصة بإعلام الوزارة بذلك.

فوراً عن بيعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والمخازن خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار، وإخطار الجمهور وتحذيرهم بعدم شراء أو استخدام تلك البضاعة مع تحديد نوعها وعلامتها التجارية.

2. تقوم الوزارة إذا بلغ إلى علمها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الأسواق أو المخازن بإخطار السلطة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الموضح في البند (1) من هذه المادة.

المادة (4)

سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة 1. يلتزم المزود خلال (24) أربع وعشرين ساعة من استلام الإخطار المشار إليه في المادة (3) من هذا القرار، إعلام مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محدّدة.

2. على المزود إخطار السلطة المختصة فوراً بجميع الإجراءات التي اتخذها من قبله تنفيذاً للبند (1) من هذه المادة، على أن تقوم السلطة المختصة بإعلام الوزارة بذلك.

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه

كما يقترح أن يضاف لحكم البند حال ما إذا كانت البضاعة المغشوشة والفاسدة موجودة في الجمارك (الميناء) أو موجودة في المصنع أو تحت التصنيع، يتوجب اتخاذ الاجراء المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)



ADEO-BOK-2023-0222

المادة (5)

الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة عن طريق وسائل الإعلام التي تحددها السلطة المختصة، وذلك خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2) و (3) من هذا القرار.
2. يخضع الإعلان للضوابط الآتية:
 - أ. ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم × 15 سم.
 - ب. تحديد رقم هاتف المزود أو عنوان بريده الإلكتروني.
 - ج. تضمين العلامة التجارية للبضائع.
 - د. توضيح نوع وطرز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ.
 - هـ. بيان التعليمات والآليات الواجب إتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
 - و. تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بعد موافقة السلطة المختصة وتحديد أماكن استلامها.
 - ز. أن يتم الإعلان باللغتين العربية

المادة (5)

الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة عن طريق وسائل الإعلام التي تحددها السلطة المختصة، وذلك خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2) و (3) من هذا القرار، ويقتصر النشر على الوسائل المتناسبة مع درجة الخطورة.
 2. يجوز للسلطة المختصة، بناء على طلب مسبب من المزود، تأجيل الإعلان أو استخدام وسائل أقل تأثيراً في حال وجود لبس في نتائج الفحص أو عند عدم وجود تهديد مباشر للمستهلك.
- (التأكيد على الملاحظة السابقة)
- كما يُقترح إضافة البند (2) لهذه المادة على نحو ما هو مبين بخانة المقترح لمنح السلطة المختصة مرونة في تأجيل الإعلان بناء على طلب مسبب من المزود، أو عند عدم وجود تهديد مباشر للمستهلك.
- (التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

- يقترح أنه في بعض الحالات مثل السلع المعمرة والأدوات الكهربائية المنزلية التي يتم شراؤها بموجب فاتورة منفصلة للسلعة، يتم إلزام المزود بتعقب السلعة عبر الاتصال بالعملاء وإبلاغهم بعملية السحب وذلك في



والإنجليزية.

ح. أية ضوابط أخرى تراها السلطة المختصة لازمة.

3. تقوم السلطة المختصة بتحديد عدد مرات

الإعلان وتمديده، وإضافة أي من وسائل الإعلان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بشأن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وإعلام الوزارة بهذا الإعلان، والتي تقوم بدورها بإخطار اللجنة العليا.

4. **باستثناء الحالات التي تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المستهلك ولمقتضيات السلامة والصحة العامة، لا يجوز نشر بيانات تخص بضاعة يُشتبه في كونها مغشوشة أو مقلدة إلا بعد استكمال الفحص الفني والتحقق الإداري وثبوت المخالفة بشكل نهائي من قبل الوزارة أو السلطة المختصة.**

فقرة منفصلة وواضحة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثة)

- ملاحظة عامة على البند (1) هناك فرق

واضح بين ضوابط الإعلان في الوسائل

المكتوبة وبين الوسائل المسموعة والمرئية

والإلكترونية، وبالتالي يتوجب تحديد ضوابط

خاصة لكل وسيلة من هذه الوسائل، حتى لا

تشكل الضوابط المشتركة وسيلة لتهرب المزود

من أي من التزاماته، فقياس الإعلان يتعلق

بالوسائل المكتوبة، ماذا عن مدة الإعلان في

الوسائل المرئية والمسموعة، الا يتوجب

تحديد لها ليفهم المستهلك طبيعة الإعلان او

التحذير.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثة)

- كما ان الفقرة (أ) من البند (3) من هذه

المادة - شرط مساحة الإعلان (15 سم في 15

سم) - هو شرط يتعلق بوسائل الاعلام

يخضع الإعلان **المشار إليه في البند (1) من هذه المادة** للضوابط الآتية:

أ. ألا يقل حجم الإعلان عن (15 سم × 15 سم).

ب. تحديد رقم هاتف المزود أو عنوان بريده الإلكتروني.

ج. تضمين العلامة التجارية للبضائع.

د. توضيح نوع وطرز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ.

هـ. بيان التعليمات والآليات الواجب إتباعها

لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو

الفاصلة أو المقلدة.

و. تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو

الفاصلة أو المقلدة بعد موافقة السلطة

المختصة وتحديد أماكن استلامها.

ز. أن يتم الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية.

ح. أية ضوابط أخرى تراها السلطة المختصة لازمة.



المكتوبة فقط، وبالتالي يجب مراعاة ذلك بالنص.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

-فيما يتعلق بالبند (4) من هذه المادة ينبغي إضافة معيار واضح لتحديد عدد مرات الإعلان أو حالة تمديده، لتفادي تفاوت التطبيق بشأن الحالات المتماثلة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

4. تقوم السلطة المختصة بتحديد عدد مرات الإعلان وتمديده، وإضافة أي من وسائل الإعلان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بشأن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وإعلام الوزارة بهذا الإعلان، والتي تقوم بدورها بإخطار اللجنة العليا.

5. باستثناء الحالات التي تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المستهلك وللمقتضيات السلامة والصحة العامة، لا يجوز نشر بيانات تخص بضاعة يُشتبه في كونها مغشوشة أو مقلدة إلا بعد استكمال الفحص الفني والتحقق الإداري وثبوت المخالفة بشكل نهائي من قبل الوزارة أو السلطة المختصة.

المادة (6)

سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة على نفقة المزود

1. في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب

المادة (6)

سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة على نفقة المزود

1. في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات

في خصوص هذه المادة من المناسب أن يتحمل المزود نفقات السحب في حال ثبوت المخالفة بشكل نهائي بموجب تقارير فنية صادرة عن جهة معتمدة، أو صدور قرار نهائي



سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2) و (3) من هذا القرار، على السلطة المختصة أن تقوم فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والمخازن، وذلك على نفقة المزود.

2. إذا علمت السلطة المختصة بوجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وتعذر التوصل إلى المزود خلال المهلة المحددة في البند (1) من هذه المادة، تتولى هذه السلطة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ انقضاء تلك المهلة، اتخاذ إجراءات سحب تلك البضائع على نفقتها، وذلك إلى حين التوصل إلى المزود. وعلى أن تُستوفى من المزود جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها السلطة المختصة في هذا الشأن.

3. لا يُخلل إعمال البند السابق من هذه المادة بتطبيق الجزاءات الإدارية أو القانونية المقررة نتيجة امتناع المزود أو تقصيره عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بعد علمه بها.

بالاتلاف أو السحب، ويجوز التظلم من قرار التحميل المالي أمام اللجنة الدائمة خلال (7) سبعة أيام، وهو ما نضعه تحت بصر الجهة مُعدة المشروع لإجراء مُقتضاه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

المختصة بحسب الأحوال أن تقوم فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والمخازن، وذلك على نفقة المزود.

2. إذا علمت الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بوجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وتعذر التوصل إلى المزود خلال المهلة المحددة في البند (1) من هذه المادة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ انقضاء تلك المهلة، اتخاذ إجراءات سحب تلك البضائع على نفقتها، وذلك إلى حين التوصل إلى المزود. وعلى أن تُستوفى من المزود جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال في هذا الشأن.

3. لا يُخلل إعمال البند السابق من هذه المادة بتطبيق الجزاءات الإدارية أو القانونية المقررة نتيجة امتناع المزود أو تقصيره عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بعد علمه بها.

كما تُضاف الوزارة إلى جانب السلطة المختصة في حكم البندين رقمي (1، 2) من هذه المادة وفق صحيح حكم المادة (5) من المرسوم بقانون بشأن الغش التجاري.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

فيما يتعلق بالبند (2) من هذه المادة يُقترح إضافة عبارة توضح آلية استرداد التكاليف من المزود، مثل عبر نظام المطالبات أو الحجز الإداري.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

المادة (7)

تقرير سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ البدء بالإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي:

أ. نوع ووصف البضاعة.

ب. كمية البضائع الموجودة لدى المزود وطبيعتها ومصدرها وأماكن تواجدها.

ج. كمية البضائع التي تم بيعها والأسواق التي بيعت فيها.

د. كمية البضائع التي تم سحبها من الأسواق والمخازن وقيمتها.

هـ. كمية البضائع التي تم إعادة قيمتها إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأسمائهم وعناوينهم.

2. للسلطة المختصة إلزام المزود بتزويدها بأي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها ضرورية متعلقة بسحب البضائع.

3. تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها وفقاً لأحكام

المادة (7)

تقرير سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. على المزود موافاة **الوزارة أو** السلطة المختصة **بحسب الأحوال** بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ البدء بالإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي:

أ. نوع ووصف البضاعة.

ب. كمية البضائع الموجودة لدى المزود وطبيعتها ومصدرها وأماكن تواجدها.

ج. كمية البضائع التي تم بيعها والأسواق التي بيعت فيها.

د. كمية البضائع التي تم سحبها من الأسواق والمخازن وقيمتها.

هـ. كمية البضائع التي تم إعادة قيمتها إلى **المتعاملين** **الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين** وأسمائهم وعناوينهم.

2. **للوزارة أو** السلطة المختصة **بحسب الأحوال** إلزام المزود بتزويدها بأي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها ضرورية متعلقة بسحب البضائع.

3. تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها وفقاً لأحكام

-فيما يتعلق بالفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة يُقترح استبدال كلمة (المتعاملين) بعبارة (الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين)، اتساقاً مع التعريف الواردة لهذه الكلمة في المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ولضبط الحكم.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)



البندين (1) و (2) من هذه المادة، على أن تتولى الوزارة إخطار اللجنة العليا بذلك.

المادة (8)

التزام المزود بسحب البضائع المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة

1. على المزود الانتهاء من سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في الفقرة (و) من البند (2) من المادة (5) من هذا القرار.

2. في حال عدم التزام المزود بالانتهاء من سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، تقوم السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات السحب على نفقة المزود، دون أن يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات الإدارية المرتبة على عدم استجابة المزود في إتمام إجراءات السحب خلال المدة المحددة، وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

المادة (9)

إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. على المزود إعادة البضائع المغشوشة أو

البندين (1) و (2) من هذه المادة، على أن تتولى الوزارة إخطار اللجنة العليا بذلك.

المادة (8)

التزام المزود بسحب البضائع المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة

1. على المزود الانتهاء من سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في الفقرة (و) من البند (2) من المادة (5) من هذا القرار.

2. في حال عدم التزام المزود بالانتهاء من سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، تقوم **الوزارة أو** السلطة المختصة **بحسب الأحوال** باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات السحب على نفقة المزود، دون أن يحول ذلك **دون** من تطبيق الجزاءات الإدارية المرتبة على عدم استجابة المزود في إتمام إجراءات السحب خلال المدة المحددة، وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

المادة (9)

إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. على المزود إعادة البضائع المغشوشة أو

يقترح في البند 1 من هذه المادة إضافة نص بتعلق بالبضائع الفاسدة التي تشكل خطراً





على صحة الانسان أن يتم اتلافها دون إعادة تصديرها لبلد المنشأ أو بلد التصدير، وهو ما نضعه تحت بصر الجهة معدة التشريع.

الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير على نفقته وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم من تاريخ الضبط، في حال كانت البضائع قابلة لإعادة التصدير حسب طبيعتها.

إذا لم يتم المزود بإعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وفقاً للمنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة لأي سبب كان، تقوم **الوزارة أو السلطة المختصة** بحسب الأحوال بإتلافها أو إعادةتها إلى بلد المنشأ أو **بلد** التصدير أو التصرف فيها على نفقة المزود، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات الإدارية **المرتبة** عليه وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

لوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير في حال تحقق الشروط الآتية:

- أ. وجود **البضائع** في أماكن معدة للاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
- ب. عدم مباشرة المزود لإعادةتها خلال المهلة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
- ج. ألا تتلف البضاعة خلال إعادةتها لدرجة تصل إلى حد الفناء.

الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير على نفقته وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم من تاريخ الضبط، في حال كانت البضائع قابلة لإعادة التصدير حسب طبيعتها.

2. إذا لم يتم المزود بإعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وفقاً للمنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة لأي سبب كان، تقوم السلطة المختصة بحسب الأحوال بإتلافها أو إعادةتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها على نفقة المزود، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات الإدارية **المرتبة** عليه وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

3. للسلطة المختصة إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير في حال تحقق الشروط الآتية:

- أ. وجود **البضائع** في أماكن معدة للاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
- ب. عدم مباشرة المزود لإعادةتها خلال المهلة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
- ج. ألا تتلف البضاعة خلال إعادةتها لدرجة تصل إلى حد الفناء.

فيما يتعلق بالبند (3) من هذه المادة يُطرح التساؤل التالي، هل الإعادة تكون من قبل السلطة المختصة مباشرة، ام المقصود موافقة السلطة المختصة على قيام المزود بإعادة تصدير البضاعة، ويجب فهم هذا النص في ضوء البند (1) من المادة (10) من هذه اللائحة، وبناء على ذلك يتعين إعادة ضبط حكم البند بما يتلاءم مع ذلك، وهو ما

د. بناءً على طلب من الوزارة ووفقاً لما تراه مناسباً.

د. بناءً على طلب من الوزارة ووفقاً لما تراه مناسباً.

نضعه تحت بصر الجهة معدة المشروع للنظر فيه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- يُقترح حذف الفقرة (د) من البند (3)

بحسبان أن هذا الاختصاص يقع على عاتق

الوزارة وفق صريح حكم المرسوم بقانون في

المادة (5) منه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- فيما يتعلق بالبند (1) من هذه المادة يُقترح

ضبط الصياغة على نحو ما هو مبين بخانة

المقترح منعاً للتكرار.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- كما يُقترح في أم البند 1 ان يكون النص على

تشكيل فريق الائتلاف بشكل عام، حتى لا

يكون تشكيل الفريق لكل حالة على حده

المادة (10)

إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. إذا لم يتم المزود بإعادة البضائع المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة وفقاً للمادة (9) من هذا

القرار، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة

بحسب الأحوال إتلافها البضائع المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة التي صدر متى صدر بإتلافها

قرار من المحكمة المختصة أو اللجنة العليا

بحسب الأحوال، ولها في ذلك أن تقوم بأحد

الإجراءات الآتية:

أ. تشكيل فريق عمل للإتلاف من الجهات

المادة (10)

إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. إذا لم يتم المزود بإعادة البضائع المغشوشة أو

الفاسدة أو المقلدة وفقاً للمادة (9) من هذا

القرار، تتولى السلطة المختصة إتلاف البضائع

المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي صدر

بإتلافها قرار من المحكمة المختصة أو اللجنة

العليا بحسب الأحوال، ولها في ذلك أن تقوم

بأحد الإجراءات الآتية:

أ. تشكيل فريق عمل للإتلاف من الجهات

الحكومية الاتحادية والسلطات



المختصة، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات فريق العمل ونظام عمله، وفي جميع الأحوال يكون رئيس فريق العمل من السلطة المختصة.

ب. التعاقد مع شركة خاصة للقيام بعملية الإلتاف.

2. تقوم السلطة المختصة بتحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها مقابل إلتاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة ومن ثم تحميلها إلى المزود وإلزامه بها.

3. يجوز أن تكون عملية الإلتاف خارج الدولة في حال تعذرت عملية الإلتاف داخل الدولة لأي سبب كان.

الحكومية الاتحادية والسلطات المختصة، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات فريق العمل ونظام عمله، وفي جميع الأحوال يكون رئيس فريق العمل من السلطة المختصة.

ب. التعاقد مع شركة خاصة للقيام بعملية الإلتاف.

2. تقوم السلطة المختصة بتحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها مقابل إلتاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة ومن ثم تحميلها إلى المزود وإلزامه بها.

3. يجوز أن تكون عملية الإلتاف خارج الدولة في حال تعذرت عملية الإلتاف داخل الدولة لأي سبب كان.

ان النص بشكله الحالي يدل على تشكيل فريق الإلتاف لكل حالة على حده، ولذلك نرى مزيد من الإيضاح بشأن هذا الفريق.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

-فيما يتعلق بالبند (3) من هذه المادة ينبغي إضافة شرط واضح لإثبات فشل الإلتاف محلياً قبل التوجه للإلتاف خارج الدولة، لتقليل الأثر البيئي والتكلفة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)



- ضبط الصياغة على النحو الموضح في الجدول.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه

المادة (11)

ضوابط إلتاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

يتم إلتاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وفقاً للاعتبارات الآتية:

1. وجود قرار من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا بالإلتاف بحسب الأحوال.

المادة (11)

ضوابط إلتاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

يتم إلتاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وفقاً للاعتبارات الآتية:

1. وجود قرار من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا بالإلتاف بحسب الأحوال.

- ب. كشف يبين عدد وأنواع وكميات وأوصاف البضائع المتلفة، وحالتها.
- ج. تكلفة الإتلاف.
- د. تقرير موجز لعملية الإتلاف.
- هـ. أية بيانات أخرى يراها فريق العمل أو تراها السلطة المختصة لازمة.
2. في حال تعاقدت السلطة المختصة مع شركة خاصة للقيام بعملية الإتلاف، يتم تسليم البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى الشركة بموجب إيصال ومحضر تسليم، مع مراعاة ما يأتي:
- أ. حضور ممثل عن الوزارة أو السلطة المختصة خلال عملية التسليم وخلال عملية الإتلاف.
- ب. تقوم الشركة بإعداد محضر يتضمن ذات البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
- ب. كشف يبين عدد وأنواع وكميات وأوصاف البضائع المتلفة، وحالتها.
- ج. تكلفة الإتلاف.
- د. تقرير موجز لعملية الإتلاف.
- هـ. أية بيانات أخرى يراها فريق العمل أو تراها السلطة المختصة لازمة.
2. في حال تعاقدت السلطة المختصة مع شركة خاصة للقيام بعملية الإتلاف، يتم تسليم البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى الشركة بموجب إيصال ومحضر تسليم، مع مراعاة ما يأتي:
- أ. حضور ممثل عن الوزارة أو السلطة المختصة خلال عملية التسليم وخلال عملية الإتلاف.
- ب. تقوم الشركة بإعداد محضر يتضمن ذات البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (14)

استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة

على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة الصادر بشأنها حكم من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة أو

المادة (14)

استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة

على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة الصادر بشأنها حكم من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة أو



ADEO-BOK-2025-0222

اللجنة العليا بحسب الأحوال، لاستبدال قرار
الاتلاف متضمناً الآتي:

1. تحديد أوجه الاستخدام بحسب طبيعتها.
 2. تحديد الآلية التي يتم بموجبها استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة.
 3. تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة.
 4. يتم إزالة جميع العلامات التجارية المقلدة لعلامات تجارية مسجلة من على البضائع المقلدة قبل إعادة التصرف فيها أو استخدامها.
 5. ألا يترتب على استخدام البضائع المغشوشة أو المقلدة أي ضرر بالصحة أو السلامة أو البيئة.
- فيما يتعلق بالبند (4) من هذه المادة يتم حذف عبارة (التصرف فيها) من البند اتساقاً مع عنوان المادة وموضوع أحكامها كونها مقصورة فقط على إعادة الاستخدام للبضائع.
- (التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

المادة (15)

إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. فيما عدا الحالات التي تسبب أي خطر صحي أو بيئي تكون الأولوية في جميع الحالات لإعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، قبل اللجوء إلى الإتلاف أو إعادة التصدير.
2. على الوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب

المادة (15)

إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. تكون الأولوية في جميع الحالات لإعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، قبل اللجوء إلى الإتلاف أو إعادة التصدير.
2. على الوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من السلطة المختصة بحسب الأحوال أن تعرض على اللجنة العليا إعادة تدوير البضائع



المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها، متى كان ذلك ممكناً ومحققاً لفوائد بيئية أو اقتصادية أو لأي اعتبارات أخرى تراها اللجنة مناسبة.

من السلطة المختصة بحسب الأحوال أن تعرض على اللجنة العليا إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها، متى كان ذلك ممكناً ومحققاً لفوائد بيئية أو اقتصادية أو لأي اعتبارات أخرى تراها اللجنة مناسبة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)
يُقرح ضبط صدر البند (2) من هذه المادة على نحو ما هو مبين بخانة المقترح لحسن الصياغة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

المادة (16)

علم المتعامل بالغش التجاري

مع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت علمه أو كان في مقدوره ان يعلم بحكم مهنته أو حرفته أو خبرته بأن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها تتعلق

المادة (16)

علم المتعامل بالغش التجاري

مع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت علمه أو كان في مقدوره ان يعلم بحكم مهنته أو حرفته أو خبرته بأن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها تتعلق



وبالتالي يتم الاعتراف بالعلم اليقيني للمخالف لا العلم المبني على قرينة، وهو ما نضعه تحت بصر الجهة معدة المشروع.

فكما يتعلق بالبند (2) من هذه المادة ورد في نهايته عبارة (عدم صلاحيتها للاستخدام) أي قصر هذا النص الحكم على الاستخدام فقط، بينما في نصوص أخرى في المشروع جاء الاستخدام مقروناً بالتصرف في البضائع، وهناك فرق واضح بين مفهوم إعادة التصرف وبين مفهوم الاستخدام، بحيث يتوجب الأمر التعديل بناء على نص المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري المشار إليه، التي عرفت (البضائع الفاسدة) على أنها (أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك كلياً أو جزئياً)، أم أن نص البند (2) من هذه المادة ينطبق في حال الاستخدام فقط، ولا ينطبق في الحالات الأخرى، وهذه الملاحظة تُثار في كافة الأحكام المشابهة لهذا الحكم، الأمر الذي

بعقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
2. إذا قام بإعادة طرح البضائع المغشوشة أو الفاسدة للتداول والاستهلاك **الآدمي** رغم ثبوت عدم صلاحيتها الاستخدام.
3. إذا تم شراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها والكسب غير المشروع منها، سواء بإعادة عرضها للبيع بحالتها الأصلية، أو بعد إدخال تعديلات عليها، أو إعادة تدويرها.
4. إذا قام المتعامل بأي فعل من أفعال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع لتلك البضائع، أو تضمن فعله عرض بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها.

بعقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
2. إذا قام بإعادة بطرح البضائع المغشوشة أو الفاسدة للتداول والاستهلاك **الآدمي** رغم ثبوت عدم صلاحيتها الاستخدام.
3. إذا تم شراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها والكسب غير المشروع منها، سواء بإعادة عرضها للبيع بحالتها الأصلية، أو بعد إدخال تعديلات عليها، أو إعادة تدويرها.
4. إذا قام المتعامل بأي فعل من أفعال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع لتلك البضائع، أو تضمن فعله عرض بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها.



نضعه تحت بصر الجهة معدة المشروع للنظر فيه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- بالنسبة للبند 2 ماذا لو كانت معدة للاستهلاك الحيواني الا يفترض ان تأخذ ذات الحكم.

- كما يُقترح إضافة البند (5) لهذه المادة حماية للوكلاء والموزعين والشركات الصغيرة وتحفيز تبني أنظمة الرقابة الداخلية.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

المادة (17)

- يقترح تعديل البند 1 كما هو موضح وذلك لان الفقرة (أ) تغطي الحالة المذكورة في البند (1) يجب أن يكون البند (1) عاماً ممهداً للحالات.

- تم حذف (المصادرة) من الفقرة (أ) البند (1) كون المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.

5. بمراعاة البنود السابقة لا تُفرض الغرامة الإدارية إلا إذا تم إثبات أن المتعامل كان على علم بالغش بشكل واضح، كما يُؤخذ في الاعتبار درجة التأثير، وحجم المنشأة، ودورها في سلسلة التوريد، ووجود نظام داخلي للامتثال التجاري.

محضر ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يحرر مأمور الضبط القضائي المحضر ~~محضراً~~ عند ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في الأحوال الآتية:

أ. ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات

المادة (17)

محضر ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً عند ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في الأحوال الآتية:

أ. ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو التحفظ عليها



أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها.

ب. الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها.

ج. إغلاق المحل أو المكان الذي ضبط لديه البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو رفع الإغلاق عنهما.

د. منع مأمور الضبط القضائي من تأدية عمله.

2. يجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي البيانات الآتية:

أ. تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.
ب. بيانات المزود أو اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

ج. البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.
د. اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه.

هـ. اسم البضائع وكمياتها، وأوصافها وحالتها وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش.

و. أي بيانات أخرى يرى مأمور الضبط القضائي ضرورة تضمينها في المحضر.

3. يجب أن يتضمن محضر تحرير المخالفة

منها أو مصادرتها أو إتلافها.

ب. الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها.

ج. إغلاق المحل أو المكان الذي ضبط لديه البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو رفع الإغلاق عنهما.

د. منع مأمور الضبط القضائي من تأدية عمله.

2. يجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي البيانات الآتية:

أ. تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر والإجراءات والوقائع التي تم اتخاذها.

ب. بيانات المزود أو اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

-فيما يتعلق بالفقرة (أ) من البند (1) وردت كلمة (أو إتلافها)، يُطرح التالي؛ الاتفاق وفقاً لنص البند (1) من المادة (10) من المشروع

يكون بقرار من المحكمة المختصة أو من اللجنة العليا، فكيف لمأمور الضبط القضائي أن يقرر الاتفاق بمحضره؟ وهو ما نضعه تحت بصر الجهة معدة المشروع للنظر فيه. (التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

- فيما يتعلق بالفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة تتناول (الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها) بينما عنوان وموضوع المادة والبند (1) منها يُنظم ضبط البضائع، فالمادة تُنظم ضبط البضائع والفقرة (ب) تتحدث عن الإفراج، وبالتالي يتعين التوفيق بين مطلع البند (1) وبين نص الفقرة (ب) منه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

- فيما يتعلق بالفقرة (أ) من البند (2) يقترح تعديلها وفقاً لما هو موضح.

-فيما يتعلق بالفقرة (هـ) من البند (2) من هذه



أحقية المخالف في عرض **التصالح** خلال فترة (7) سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالمخالفة وذلك وفقاً لما ورد في المادة (19) من هذا القرار.

ج. البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.
د. اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه.
هـ. اسم البضائع وكمياتها، وأوصافها وحالتها وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش.
و. توقيع مرتكب المخالفة إذا تم تحرير المحضر بحضوره، وفي حال رفض التوقيع يثبت ذلك في المحضر.
ز. إفادة الشهود والخبراء والمترجمين - إن وجدوا- موقعاً عليها منهم.
ح. أي بيانات أخرى يرى مأمور الضبط القضائي ضرورة تضمينها في المحضر.
3. يجب أن يتضمن محضر تحرير المخالفة أحقية المخالف في عرض التصالح خلال فترة (7) سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالمخالفة وذلك وفقاً لما ورد في المادة (19) من هذا القرار.

المادة (18)
هذه المادة تُنظم اختصاصات مأمور الضبط القضائي حيال إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع المخالفة، وعليه يُفتح ضبط الصبغة على نحو ما هو مبين بخلاصة

المادة (18)
إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع المشتبه بها كونها مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة
للمنظمة المختصة بحسب الأحوال للمأمور

المادة (18)

إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع المشتبه بها كونها مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة
للمنظمة المختصة بحسب الأحوال عند



الضرورة أو في حال وجود أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود **بضائع** مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. ينتقل مأمور الضبط القضائي إلى المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن لتفتيشها ليثبت حالة البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام القانون وكل ما يلزم إثبات حالته، وله في ذلك تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التفتيش ذلك، على أن يتم إتمام التفتيش خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ بدء التفتيش، ما لم تقتضي متطلبات التفتيش مدة أطول.

2. يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام القانون للفحص والتحليل وفقاً للآتي:

أ. يحزر مأمور الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن ما يناسب من البيانات المبينة في المادة (17) من هذا القرار.

ب. يتم تحريز كل عينة بشكل لا يمكن فضّه

المقترح. **الضبط القضائي** عند الضرورة أو في حال وجود أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود **بضائع** مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. ينتقل ~~مأمور الضبط القضائي~~ إلى المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن لتفتيشها ليثبت حالة البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام القانون وكل ما يلزم إثبات حالته، وله في ذلك تفتيش الأجهزة **أو** والشبكات **أو** والمعدات **أو** والوسائط **أو** والدعامات الإلكترونية **أو** والنظم المعلوماتية **أو** وبرامج الحاسب **أو** وأي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التفتيش ذلك، على أن يتم إتمام التفتيش خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ بدء التفتيش، ما لم تقتضي متطلبات التفتيش مدة أطول.

2. يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام القانون للفحص والتحليل وفقاً للآتي:

أ. يحزر مأمور الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن ما يناسب من البيانات المبينة في المادة (17) من هذا القرار.

ب. يتم تحريز كل عينة بشكل لا يمكن فضّه وتعليق بطاقة على الحرز تتضمن البيانات

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

فيما يتعلق بالبند (1) من هذه المادة يُقترح لحسن الصياغة استبدال حرف (و) بحرف (أو)، وحتى يفهم من النص ان اختصاص مأمور القضائي يشمل كل هذه الأمور.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)



وتعليق بطاقة على الحرز تتضمن

البيانات الآتية:

(1) تاريخ سحب العينة.

(2) نوع العينة ومقدارها.

(3) اسم المزود وعنوانه.

3. يجب أن يتم سحب العينات من قبل في

مختص تحدده الوزارة أو السلطة المختصة

بحسب الأحوال وبطريقة عشوائية وبكميات

تناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعى ما

تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث

عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها

بالوسائل المناسبة.

4. تخضع العينات للفحص والتحليل في مختبرات

متخصصة تحددها الوزارة أو السلطة

المختصة بحسب الأحوال بما يتناسب مع

طبيعة البضائع المشتبه فيها، سواء داخل

الدولة أو خارجها، وفي جميع الأحوال تكون

التكاليف على نفقة المزود.

5. يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال

مدة تناسب مع طبيعة المنتج، على أن لا

تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ

سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة **البضائع**

ومتطلبات الفحص مدة أطول، وفي جميع

الأحوال، يتم تحديد مدة فحص أقصر

الآتية:

(1) تاريخ سحب العينة.

(2) نوع العينة ومقدارها.

(3) اسم المزود وعنوانه.

3. يجب أن يتم سحب العينات من قبل في

مختص تحدده الوزارة أو السلطة المختصة

بحسب الأحوال وبطريقة عشوائية وبكميات

تناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعى ما

تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث

عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها

بالوسائل المناسبة.

4. تخضع العينات للفحص والتحليل في مختبرات

متخصصة تحددها الوزارة أو السلطة

المختصة بحسب الأحوال بما يتناسب مع

طبيعة البضائع المشتبه فيها، سواء داخل

الدولة أو خارجها، وفي جميع الأحوال تكون

التكاليف على نفقة المزود.

5. يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال

مدة تناسب مع طبيعة المنتج، على **أن لا**

تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب

العينة، ما لم تقتض طبيعة **البضائع**

ومتطلبات الفحص مدة أطول، وفي جميع

الأحوال، **يتم تحديد مدة فحص أقصر**

للـبضائع سريعة التلف المشتبه فيها عند سحب

-فيما يتعلق بالبند (5) من هذه المادة، يُطرح

التالي من سيحدد المدة الأقصر في هذه الحالة

وما هي معايير تحديدها؟

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم

يتم الأخذ بها في النسخة المحدثه)



للبضائع سريعة التلف المشتبه فيها عند سحب العينات وإرسالها للفحص والتحليل.

6. يتم التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضر بالبيانات المبينة في المادة (17) من هذا القرار، وذلك بحضور المزود أو من يمثله، ومع تعيينه حارساً أميناً عليها.

7. إذا أثبت الفحص أو التحليل الفني أن البضائع لا تخالف أحكام القانون، يتم إخطار المزود بذلك ورفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها فوراً بحد أقصى (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تقرير نتائج الفحص أو التحليل.

8. إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة يتم إخطار المزود بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.

9. لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة أو تكاليف الفحص والتحليل، ويجوز للوزارة أو للسلطة المختصة بحسب الأحوال إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص في حال ثبوت عدم مخالفتها

العينات وإرسالها للفحص والتحليل.

6. يتم التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضر بالبيانات المبينة في المادة (17) من هذا القرار، وذلك بحضور المزود أو من يمثله، ومع تعيينه حارساً أميناً عليها.

7. إذا أثبت الفحص أو التحليل الفني أن البضائع لا تخالف أحكام القانون، يتم إخطار المزود بذلك ورفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها فوراً بحد أقصى (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تقرير نتائج الفحص أو التحليل.

8. إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة يتم إخطار المزود بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.

9. لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة أو تكاليف الفحص أو التحليل، ويجوز للوزارة أو للسلطة المختصة بحسب الأحوال إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص في حال ثبوت عدم مخالفتها للقانون، متى كان ذلك ممكناً.



ADEO-BOK-2025-0222

للقانون، متى كان ذلك ممكناً.

المادة (19)

إجراءات التصالح

1. يكون التصالح عن مخالفة أي من أحكام القانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يلزم المخالف بها وفقاً للمادة (22) من القانون مع إزالة أسباب المخالفة وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
2. على المخالف الذي يرغب في الاستفادة من إجراء التصالح أن يتقدم بنفسه أو من يمثله بطلب التصالح المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره من قبل الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بالمخالفة التي ارتكبتها والغرامة المالية المستحقة بشأنها أو من تاريخ رفض التظلم بحسب الأحوال.
3. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، دراسة طلب التصالح خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويصدر على ضوءها قرار مسبب بشأن طلب التصالح، بقبوله أو رفضه.

المادة (19)

إجراءات التصالح

1. يكون التصالح عن مخالفة أي من أحكام القانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يلزم المخالف بها وفقاً للمادة (22) من القانون مع إزالة أسباب المخالفة وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
2. على المخالف الذي يرغب في الاستفادة من إجراء التصالح أن يتقدم بنفسه أو من يمثله بطلب التصالح المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره من قبل الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بالمخالفة التي ارتكبتها والغرامة المالية المستحقة بشأنها أو من تاريخ رفض التظلم بحسب الأحوال.
3. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، دراسة طلب التصالح خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار سواء تم قبوله أو رفضه

في البند (2) من هذه المادة من الأفضل النظر في زيادة المدة التي يجوز فيها للمخالف طلب الصلح إلى عشرة أيام عمل بدلاً من سبعة أيام عمل.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الأخذ بها في النسخة المحدثة)

ففيما يتعلق بالبند (3) من هذه المادة يُقترح ضبطه لحسن الصياغة على النحو الموضح

في البند 4 نلاحظ أن المدد الممنوحة للمخالف



4. يخطر المخالف الذي تقدم بطلب **التصال** بنتيجة النظر في طلبه، وفي حال الموافقة على طلب **التصال**، يُحدد الإخطار موعد التوقيع على محضر **التصال** بالمخالفة المنسوبة إليه، متضمناً قيمة المبلغ المتصالح عليه وفقاً للمنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، والتزامه بدفع هذا المبلغ خلال (5) خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضر **التصال**، وفي حال رفض طلب **التصال**، يتم تطبيق مبلغ الغرامة التي يلزم بها وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون، دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة.

5. يحق للمخالف الذي رُفض طلب **التصال** المقدم منه أن يتظلم من القرار أمام ذات الجهة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ رفض طلب **التصال**، وتقوم الوزارة أو السلطة المختصة بالبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

6. في حال رفض المخالف تنفيذ ما تم **التصال** بشأنه، بما في ذلك عدم دفع المبلغ المتصالح عليه في المدة المحددة في محضر الصلح، يعتبر **التصال** ملغياً، ويتم تطبيق مبلغ الغرامة التي

مسبباً. **وتصدر على ضوءها قرار مسبب بشأن طلب التصال، بقبوله أو رفضه.**

4. يخطر المخالف الذي تقدم بطلب **التصال** بنتيجة النظر في طلبه، وفي حال الموافقة على طلب **التصال**، يُحدد الإخطار موعد التوقيع على محضر **التصال** بالمخالفة المنسوبة إليه، متضمناً قيمة المبلغ المتصالح عليه وفقاً للمنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، والتزامه بدفع هذا المبلغ خلال (5) خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضر **التصال**، وفي حال رفض طلب **التصال**، يتم تطبيق مبلغ الغرامة التي يلزم بها وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون، دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة.

5. يحق للمخالف الذي رُفض طلب **التصال** المقدم منه أن يتظلم من القرار أمام **الوزير أو رئيس السلطة المختصة ذات الجهة** خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ رفض طلب **التصال**، وتقوم الوزارة أو السلطة المختصة بالبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

6. في حال رفض المخالف تنفيذ ما تم **التصال** بشأنه، بما في ذلك عدم دفع المبلغ المتصالح

طالب التصال قصيرة نسبياً وعليه نقترح النظر فيها.

- فيما يتعلق بالبند (5) من هذه المادة وردت عبارة (أن يتظلم من القرار أمام ذات الجهة)، بالمخالفة لحكم المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري حيث قررت انه (يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال)، وبالمقابل

يلزم بها وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون، دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة.

عليه في المدة المحددة بالبند (4) من هذه المادة في محضر الصلح، يعتبر التصالح ملغياً، ويتم تطبيق مبلغ الغرامة التي يلزم بها وفقاً لللائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون، دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة.

يكون التظلم للوزير أو رئيس السلطة المختصة وليس أمام ذات الجهة، وبالتالي يتعين اعمال مقتضي احكام المرسوم بقانون في هذا الشأن.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- هناك تكرار في الاحكام بين البندين (4، و6) من هذه المادة مما يتعين معه تلافي ذلك، وهو ما نضعه تحت بصر الجهة معده المشروع لإعمال مقتضاه.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

المادة (20)

ضوابط الصلح

1. يجب أن يكون التصالح مكتوباً وموقعاً من المخالف أو من يمثله، سواء يدوياً أو إلكترونياً، وذلك وفقاً لما تحدده الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
2. يُحفظ محضر التصالح وجميع الوثائق المتعلقة به في ملف لدى الوزارة أو السلطة

-فيما يتعلق بالبند (2) من هذه المادة -مخرج

المادة (20)

ضوابط الصلح

1. يجب أن يكون التصالح مكتوباً وموقعاً من المخالف أو من يمثله، سواء يدوياً أو إلكترونياً، وذلك وفقاً لما تحدده الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
2. يُحفظ محضر التصالح وجميع الوثائق المتعلقة به في ملف لدى الوزارة أو السلطة



المختصة بحسب الأحوال، على أن يتم إخطار اللجنة العليا بذلك.

3. لا يجوز إبرام التصالح إذا كان المخالف قد سبق أن فُرضت عليه غرامة بموجب القانون خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ الغرامة المطلوب الصلح بشأنها.

4. أن تكون المخالفة المرتكبة بسبب الخطأ أو الإهمال، ولم ترتكب بسوء نية أو عن فعل متعمد.

5. يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة بما يوافق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وطبقاً للألية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة على حسب الأحوال.

6. يتعين إيداع المبلغ المتصالح بخزينة الوزارة قبل اعتماد التصالح.

7. لا يترتب على التصالح إعفاء المتسبب بالمخالفة من المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالمضرور، متى كانت تلك الأضرار ناشئة عن فعل محل التصالح.

المختصة بحسب الأحوال، على أن يتم إخطار اللجنة العليا بذلك، **وبجوز منح المخالف نسخة من محضر الصلح وفقاً للضوابط التي تقرها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.**

3. لا يجوز إبرام التصالح إذا كان المخالف قد سبق أن فُرضت عليه غرامة بموجب القانون خلال ~~(12) اثني عشر شهراً~~ (6) ستة أشهر من تاريخ الغرامة المطلوب الصلح بشأنها.

4. أن تكون المخالفة المرتكبة بسبب الخطأ أو الإهمال، ولم ترتكب بسوء نية أو عن فعل متعمد.

5. يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة بما يوافق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وطبقاً للألية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة على حسب الأحوال.

6. يتعين إيداع المبلغ المتصالح عليه بخزينة الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل اعتماد التصالح.

7. لا يترتب على التصالح إعفاء المتسبب بالمخالفة من المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالمضرور، متى كانت تلك الأضرار ناشئة عن فعل يرتبط بمحل التصالح.

منح المخالف نسخة من محضر الصلح وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- يُقترح تعديل المدة الواردة بالبند (3) من هذه المادة لتصبح (6) أشهر بدلاً من (12) شهر، لتحقيق الردع حال تكرار المخالفة في مدة

زمنية قصيرة.

(التأكيد على الملاحظة السابقة علماً بأنه لم يتم الاخذ بها في النسخة المحدثه)

- بالنسبة للبند (6) من المادة تم

التعديل بأن يتم إيداع المبلغ للوزارة أو

السلطة المختصة بحسب الأحوال،

مراعاةً للاختصاصات المناطة بالسلطة

المختصة.



المادة (21)

القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (22)

الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (23)

نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشره.

المادة (21)

القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع **السلطات السلطة** المختصة.

المادة (22)

الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (23)

نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشره.

مادة (مُضافة)

الإنذار التصحيحي

يجوز للسلطة المختصة، قبل فرض أي جزاء إداري، توجيه إنذار مكتوب للمزود لمرة واحدة، ومنحه فترة

-نؤكد على المادة المستحدثة والتي سبق وأن تم اقتراحها حيث إن من شأن إضافة هذه المادة للمشروع منح المزود فرصة لتصحيح



لا تتجاوز (10) عشرة أيام لمعالجة المخالفة، إذا ثبت
أن المخالفة غير جسيمة ولم يترتب عليها ضرر فعلي
بالمستهلك، أو بصحة وسلامة الإنسان، أو الحيوان،
أو النبات، أو البيئة.



ADEO-BOK-2025-0622